(الجنين) ولا الزمن ولا المقعد (فان لم يجد) الرقبة بان عجز عنها العجز الشرعي (ف) يلزمه (صيام شهرين متتابعين) حرا كان اوقنا (و يلزمه تبييت النية من الليل) لصومه لكونه واجبا ويلزمه تعيينه من جهة الكفارة و ينقطع التتابع بوطء مظاهر منها ولو ناسيا او مع عذر كمرض وسفر يبيح الفطر او ليلا لا غيرها في الثلاثة و ينقطع بصوم غير رمضان و بفطر بلا عذر (فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه) قال في المنتهى ولو رجي برؤه (اطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدبرا ونصف صاع من غيره) و يشترط في المسكين الذي يجزئ اطعامه كونه مسلما حرا ولو انثى ولا يضروط مظاهر منها اثناء الطعام و يجزئ دفعها الى صغير من اهلها ولو لم يأكل الطعام (ولا يجزئ خبز) لانه خرج عن حالة المكيال والادخار فاشبه الهريسة (ولا) يجزئ في الكفارة (غير ما يجزئ في الفطرة) ولو كان ذلك قوت بلده ولا يجزئ في الكفارة ان يغدي المساكين أو يعشيهم بخلاف نذر اطعامهم ولا تجزئ القيمة (ولا يجزئ العتق ولا الصوم ولا الاطعام الا بالنية) وهو ان ينوي ذلك من جهة الكفارة

(كتاب اللعان)

واشتقاقه من اللعن لان كلا من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة وهو شرعا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن أو غضب قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه وقائمة مقام حبس في جانبها (اذا رمى الرجل زوجته بالزنا) في قبل أو دبر (فعليه حد القذف) ان كانت محصنة (أو التعزير) ان كانت غير محصنة وياتي تعريف الاحصان في القذف (الا أن يقيم البينة) عليها بما قاله (أو يلاعن وصفة اللعان ان يقول الزوج أربع مرات) أولا (أشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويشير اليها) ولا حاجة لان تسمى أو تنسب الا مع غيبتها (ثم يزيد في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين) ولا يشترط على الاصح ان يقول فيما رماها به من الزنا قاله في شرح المنتهى قال ابن هبيرة لا أراه يحتاج اليه لان الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط (ثم تقول الزوجة أربعا أشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا) وتشير اليه ان كان حاضرا بالمجلس وان كان غائبا عنه سمته ونسبته وتكرر ذلك (ثم تزيد في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين) ولا يشترط على الاصح ان تقول فيما رماني به من الزنا فان نقص لفظ مما ذكر ولو آتيا بالاكثر وحكم حاكم به أو بدأت به او قدمت الغضب أو بدلته باللعنة أو السخط او قدم اللعنة أو بدلها بالغضب أو الابعاد أو بدل لفظ أشهد باقسم او احلف او أتى به قبل القائه عليه أو بلا حضور حاكم أو ناتبه أو بغير للعربية ممن يحسنها ولا يلزمه تعلمها ان عجز عنه بها أو علق اللعان بشرط أو عدمت موالاة الكلمات لم يصح لانه مخالف للنص (وسن تلاعنهما قياما) لان في حديث ابن عباس في خبر هلال ان هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت وهذا يدل على أنهما تلاعنا قياما (بحضرة جماعة و) يسن (أن لا ينقصوا عن أربعة) من الرجال لان الزوجة ربما تصدق على الزنا فيشهدون على اقرارها عند الحاكم ويسن أن يكون اللعان في الاوقات والاماكن المعظمة ففي مكة بين الركن والمقام وفي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان عند منابر جوامعها ويقف الحائض عند باب المسجد وفي الزمان بعد العصر (و) يسن (أن يأمر الحاكم من) أي